Estratégia Concursos

Aula 03

Câmara dos Deputados (Diversos Cargos) Bizu Estratégico

Autor:
Elizabeth Menezes de Pinho Alves, Glauber Peixoto Macedo Bueno, Leo Mandarino, Leonardo Mathias, Neidsi Paraizo, Aline Calado Fernandes Collier

21 de Outubro de 2025

02854629116 - Willian de Santana Angola

BIZU ESTRATÉGICO DE DIREITO CONSTITUCIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Fala, pessoal. Tudo certo?

Neste material, trazemos uma seleção de bizus da disciplina de Direito Constitucional para o concurso da Câmara dos Deputados.

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos através de tópicos do conteúdo programático que possuem as maiores chances de incidência em prova.

Todos os bizus destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão (que já estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam revisar por algum material bem curto).

Este bizu foi confeccionado tomando-se como base os livros digitais elaborados pelos professores Ricardo Vale e Nádia Carolina, além das atualizações e revisões elaboradas pela equipe de professores de Direito Constitucional do Estratégia Concursos.

Glauber Bueno Leonardo Mathias

02854629116 - Willian de Santana Angola

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos pela Banca FGV, no âmbito da disciplina de Direito Constitucional, em concursos da Área Legislativa:

Direito Constitucional	
Assunto	% de cobrança
Organização do Estado	22,90%
Processo Legislativo	13,62%
Administração Pública	12,46%
Poder Legislativo	9,28%
Poder Judiciário	8,12%
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos	7,25%

Neste material abordaremos os tópicos com maior incidência nas questões da banca, por possuírem um custo-benefício elevado no nosso concurso. Dessa forma, os demais assuntos não serão contemplados neste *bizu*.

Segue uma tabela contendo a numeração dos *bizus* referentes a cada tópico abordado e os respectivos cadernos de questões selecionadas no nosso SQ:

Direito Constitucional		
Assunto	Bizus	Caderno de Questões
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos	1 a 23	http://questo.es/46pftf
Organização do Estado	24 a 26	http://questo.es/vtarq2
Administração Pública	27 a 30	http://questo.es/a8qqgk
Poder Legislativo	31 a 36	http://questo.es/d93s4h
Processo Legislativo	37 a 39	http://questo.es/ex1c24
Poder Judiciário	40 a 46	http://questo.es/utlyd6

02854629116 - Willian de Santana Angola

Apresentação

Olá, futuro servidor público!

Meu nome é ***Glauber Bueno*** e exerço o cargo de ***Técnico de Controle Externo*** no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (***TCM-RJ***), tendo sido aprovado no concurso de 2016.

Sou Bacharel em Administração e Ciências Navais pela Escola Naval (2011) e Pós-Graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tendo trabalhado durante vários anos como Oficial do Corpo de Intendentes da Marinha.

Como pode perceber, há pouco tempo, eu estava justamente aí onde você, concurseiro, está. Logo, utilizarei as experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da minha trajetória para auxiliá-lo(a). Fiz uma análise bem cautelosa dos pontos mais queridos pela banca examinadora, e todos eles estão aqui! Cada questão no concurso vale ouro, então não podemos dar bobeira! Mãos à obra!

Glauber Bueno

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

1. Direito à vida

i. Possui uma dupla acepção:
   - Direito a permanecer vivo;
   - Direito a ter uma vida digna.

ii. **Mínimo existencial:** proteção social mínima para que uma pessoa tenha uma existência digna.

2. Igualdade material

i. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades.

ii. Cotas raciais: duas formas de aferição: heteroidentificação e autodeclaração. Ambas as formas são admitidas pelo STF.

3. Liberdade de expressão

i. Art. 5º, IV, da CF: *É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.*

ii. Biografias não autorizadas: o STF admitiu a realização de biografias, mesmo sem a autorização do biografado. O autor da biografia, porém, poderá ser condenado a indenizar o biografado, caso cause algum tipo de dano.

iii. O STF considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho não são condições para o exercício da profissão de jornalista.

iv. Embora a liberdade de expressão seja ampla, não é absoluta, sendo proibidos os discursos de ódio.

4. Liberdade de associação

Art. 5º, CF (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

5. Direito de reunião

Art. 5º, CF (...)

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

i. Basta o prévio aviso. Não necessita de autorização do Poder Público.
ii. O **Mandado de Segurança** é o remédio constitucional que protege o direito de reunião.
iii. Marcha da Maconha não é considerada apologia ao crime. Trata-se do legítimo exercício do direito de reunião e da liberdade de expressão.

6. Extradição

Art. 5º, CF (...)

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

i. **Brasileiro nato não pode ser extraditado em nenhuma hipótese.**
ii. Já o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses:
   - Crime comum praticado antes da naturalização;
   - Envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, a qualquer tempo (antes ou depois da naturalização).

7. *Habeas corpus*

i. Tutela o direito à liberdade;
ii. Pode ser repressivo ou preventivo:
   - Repressivo: Quando o cerceamento da liberdade já ocorreu.
   - Preventivo: a liberdade ainda não foi cerceada, mas há o risco de que isso ocorra.
iii. Não é necessário estar assistido por advogado para impetrar o HC;
iv. É uma ação gratuita.

02854629116 - Willian de Santana Angola

v. Pessoa Jurídica pode impetrar HC, mas sempre em favor de uma Pessoa Física.

HABEAS CORPUS	
Caráter preventivo ou repressivo	Sim
Finalidade	Proteger a liberdade de locomoção
Legitimados ativos	Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Só pode ser impetrado a favor de pessoa natural, jamais de pessoa jurídica.
Legitimados passivos	Autoridade pública e pessoa privada
Natureza	Penal
Isenção de custas	Sim
Medida liminar	Possível, com pressupostos "fumus boni juris" e "periculum in mora"
Observações	Penas de multa, de suspensão de direitos políticos, bem como disciplinares não resultam em cerceamento da liberdade de locomoção. Por isso, não cabe "habeas corpus" para impugná-las

8. *Habeas data*

i. Dupla finalidade:
   - Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
   - Promover a retificação de dados, quando não se prefira fazer por um processo sigiloso, judicial ou administrativo.

ii. Caráter personalíssimo.

iii. Exceção: o cônjuge supérstite (sobrevivente) pode impetrar *habeas data* para tomar conhecimento de informações daquele que faleceu.

iv. Precisa de advogado para ser impetrado.

v. É uma ação gratuita.

vi. É necessário comprovar o interesse de agir, o qual é demonstrado pela recusa ou pela demora da administração em fornecer os dados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

HABEAS DATA	
Finalidade	Proteger direito relativo à informação e retificação sobre a pessoa do impetrante constante de registros ou bancos de dados
Legitimados ativos	Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira
Legitimados passivos	Entidades governamentais ou pessoas jurídicas de caráter público que tenham registros ou bancos de dados, ou, ainda, pessoas jurídicas de direito privado detentoras de banco de dados de caráter público
Natureza	Civil
Isento de custas	Sim
Medida liminar	Não
Observações	Destina-se a garantir o acesso a informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, do requerente, solicitante. Jamais para garantir acesso a informações de terceiros! Só pode ser impetrado diante da negativa da autoridade administrativa de garantir o acesso aos dados relativos ao impetrante. Sua impetração não se sujeita a decadência ou prescrição.

9. Mandado de Segurança

i. Objetiva proteger **direito líquido e certo**, não amparado por Habeas corpus ou Habeas data.
ii. Possui caráter residual.
iii. Ex: direito a obter certidões.
iv. Mandado de Segurança Coletivo: atuam em substituição processual (não precisa autorização dos filiados). Pode ser impetrado por:
   - Partido Político com representação no Congresso Nacional;
   - Entidade de Classe (obs: o direito pode ser de interesse de apenas parte da categoria);
   - Organização Sindical;
   - Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano.

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL	
Caráter preventivo ou repressivo	Sim
Finalidade	Proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data"
Legitimados ativos	Todas as pessoas físicas ou jurídicas, as universalidades reconhecidas por lei como detentoras de capacidade processual, alguns órgãos públicos e o Ministério Público
Legitimados passivos	Poder público e particulares no exercício da função pública
Natureza	Civil
Isento de custas	Não
Medida liminar	Possível, com pressupostos "fumus boni juris" e "periculum in mora"

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO	
Caráter preventivo ou repressivo	Sim
Finalidade	Proteger direitos líquidos e certos coletivos ou individuais homogêneos, não amparados por HC ou HD (caráter residual)
Legitimados ativos	Partido político com representação no Congresso Nacional; Organização sindical e entidade de classe; Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 01 ano.
Legitimados passivos	Autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público
Natureza	Civil
Isento de custas	Não
Medida liminar	Possível, com pressupostos "fumus boni juris" e "periculum in mora"
Observações	Substituição processual

10. Mandado de Injunção

i. É cabível quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício de um direito constitucional: Omissão inconstitucional.

ii. Ex: direito de greve dos servidores públicos. O STF, ao julgar um Mandado de Injunção, decidiu que enquanto não for regulamentado o direito de greve dos servidores públicos, aplica-se, por analogia, a lei de greve dos trabalhadores celetistas.

iii. Mandado de Injunção Coletivo:

v. Pode ser impetrado por:

- Partido Político com representação no Congresso Nacional;
- Entidade de Classe;
- Organização Sindical;
- Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano.

- Defensoria Pública;
- Ministério Público.

iv. A corrente adotada pela lei 13.300/16 (Lei do Mandado de Injunção) é a concretista intermediária individual:

- Concretista: o Poder Judiciário não vai se limitar a declarar a mora legislativa. O PJ vai buscar garantir a concretização daquele direito.
- Intermediária Individual: em regra, o Mandado de Injunção produz efeito *inter partes* (entre as partes). Excepcionalmente pode ser dado efeito *erga omnes* (para todos).

MANDADO DE INJUNÇÃO	
Finalidade	Suprir a falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Legitimados ativos	Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira.
Legitimados passivos	Autoridade que se omitiu quanto à proposição da lei
Natureza	Civil
Isento de custas	Não
Medida liminar	Não
Observações	Pressupostos para cabimento: a) falta de regulamentação de norma constitucional programática propriamente dita ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza impositiva; b) nexo de causalidade entre a omissão do legislador e a impossibilidade de exercício de um direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania e c) o decurso de prazo razoável para elaboração da norma regulamentadora.

11. Ação Popular

i. Proposta pelo CIDADÃO, ou seja, por aquele que está no pleno exercício dos direitos políticos. Exige a apresentação do título de eleitor para propor a ação.

ii. Tem como objetivo **anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico cultural.**

iii. É necessária a assistência por advogado.

iv. Em caso de improcedência da ação, o autor, salvo comprovada má-fé, é isento de custas.

v. Não há foro por prerrogativa de função em ação popular.

12. Direito de Propriedade

i. Não é um direito absoluto;

ii. A CF prevê que a propriedade deve atender sua função social.

iii. Também há mecanismos de intervenção do Estado na propriedade privada:

- **Desapropriação:** o bem era do particular e passa a ser do Poder Público. Em regra, a desapropriação é precedida de indenização justa e em dinheiro. Exceções:
  - Desapropriação para fins de reforma agrária: a indenização será em títulos da dívida agrária.
  - Desapropriação de imóvel urbano que não cumpre sua função social: indenização em títulos da dívida pública.
  - Desapropriação confiscatória: utilização de mão-de-obra escrava ou de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas: não há indenização.
- **Requisição Administrativa**: o bem é do particular, mas o Poder Público vai utilizar o bem. A indenização é ulterior e será devida apenas se houver dano.
- O Direito de Propriedade protege também os bens intangíveis. Ex: marcas e patentes.
- **Direito autoral:** Direito vitalício e transmissível aos herdeiros. Art. 5°, XXVII, da CF: *aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;*
- **Patentes:** Privilégio temporário de utilização. Art. 5°, XXIX, da CF: *a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*

13. Mandados de Criminalização

i. A Constituição Federal não tipifica crimes, mas impõe mandados de criminalização. São espécies de ordens dadas ao legislador para que ele tipifique um crime. Ex: Tortura, Tráfico, Terrorismo e Hediondos.

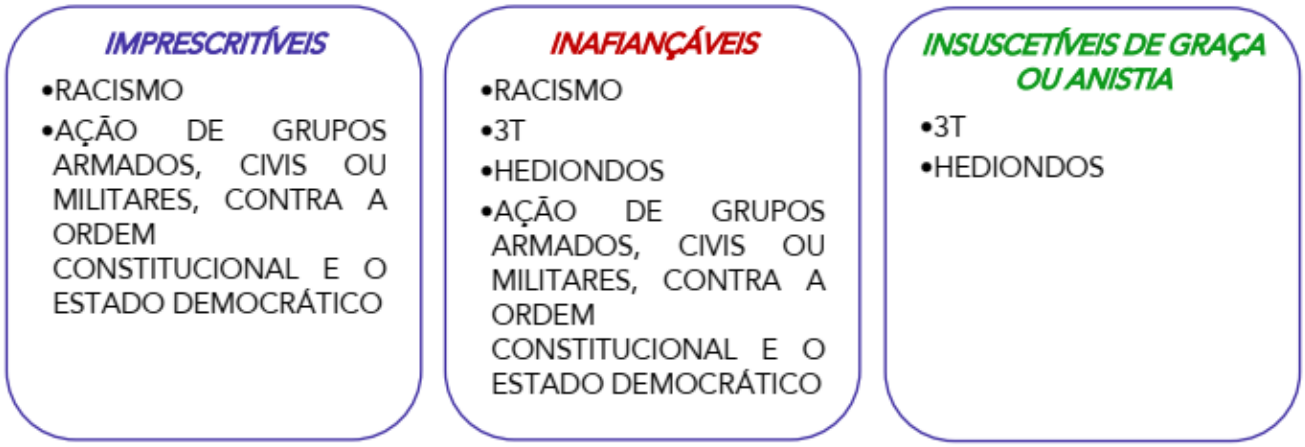
ii. Art. 5°, XLIII, da CF - *a lei considerará crimes* ***inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia*** *a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;*

iii. Para facilitar a memorização:

- **Imprescritíveis:** RAção
- 3TH não tem **graça**

02854629116 - Willian de Santana Angola

- **Inafiançáveis:** RAção + 3TH



14. Tratados internacionais de Direitos Humanos

i. Ingressam de dois modos no ordenamento jurídico brasileiro:
   - Equivalentes às Emendas Constitucionais: aprovados em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, pelo quórum de 3/5 dos membros (Quórum qualificado)
   - Status Supralegal: Aprovados pelo rito ordinário.

15. Presunção de Inocência

i. Art. 5°, LVII, da CF - *ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;*

ii. Atualmente o STF entende que a execução de pena após decisão de segunda instância (antes do trânsito em julgado) viola o princípio da presunção de inocência.

16. Direito à Inviolabilidade do domicílio

i. A entrada na casa do morador, em regra, depende do seu consentimento. Exceções:
   - Flagrante delito;
   - Desastre;
   - Prestar socorro;
   - Por ordem judicial, durante o dia;
   - O conceito de casa abrange: quarto de hotel ocupado, consultório médico, consultório odontológico, escritório de advocacia, *trailers,* motor-home.
   - Não abrange: bares e restaurantes, posto que são locais abertos ao público.

- Obs: "Boleia" do caminhão: para o STJ não pode ser considerado local de trabalho, uma vez que não é um ambiente estático. Assim, não está protegida pela inviolabilidade do domicílio.

ii. **Crimes Permanentes:** o STF decidiu que a entrada forçada em domicílio deve estar apoiada em fundadas razões, a serem justificadas *a posteriori*, de que no interior da residência está sendo praticado um crime.

17. Escusa de Consciência

i. Art. 5°, VIII, CF - *ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;*

ii. Em caso de dupla recusa pode ocorrer a privação de direitos. Por exemplo: perda dos direitos políticos.

18. Segurança Jurídica

i. **Direito Adquirido:** o indivíduo já cumpre todos os requisitos para obter determinado direito. A mudança nas regras não afeta o indivíduo.

ii. **Expectativa de Direito:** a pessoa ainda não possui todos os requisitos preenchidos. Ex: pelas regras atuais, o indivíduo irá se aposentar daqui a 10 anos. Se as regras mudarem, ele poderá ser afetado.

iii. OBS: Não há direito adquirido face a uma nova Constituição.

19. Sigilo das Comunicações Telefônicas

Art. 5°, CF (...)

XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

i. **Interceptação Telefônica:** consiste em ter acesso ao conteúdo da conversa, feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores. Somente pode ser determinada por Juiz e em um processo ou investigação de natureza criminal.

ii. **Gravação Telefônica:** é aquela feita diretamente por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou ciência do outro.

02854629116 - Willian de Santana Angola

iii. **Quebra do sigilo telefônico:** consiste em ter acesso aos registros telefônicos. Pode ser determinada por Juiz ou por CPI.

iv. **Escuta telefônica**: é a captação de conversa feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores.

v. **ATENÇÃO:** apenas a primeira situação **(Interceptação Telefônica)** se enquadra na proteção do inciso XII, considerando o STF lícita, para efeito de prova, a gravação de conversa telefônica por um dos envolvidos, salvo a existência de causa legal de sigilo ou reserva.

Vejamos, a seguir, importantes entendimentos jurisprudenciais sobre o tema:

1) É possível a **gravação telefônica por um dos interlocutores sem a autorização judicial**, caso haja **investida criminosa** daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. De acordo com o STF, é "*inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à privacidade quando interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista*".[20] Nesse caso, percebe-se que a gravação clandestina foi feita em legítima defesa, sendo, portanto, legítima.

2) Segundo o STF, **havendo a necessidade de coleta de prova via gravação ambiental** (sendo impossível a apuração do crime por outros meios) e havendo ordem judicial nesse sentido, **é lícita a interceptação telefônica**.

3) São **ilícitas** as provas obtidas por meio de **interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima**, sem investigação preliminar. Com efeito, uma denúncia anônima não é suficiente para que o juiz determine a interceptação telefônica; caso ele o faça, a prova obtida a partir desse procedimento será ilícita.

20. Direitos do Preso

i. A CF assegura alguns direitos à pessoa presa, conforme podemos verificar dos incisos do artigo 5°, abaixo colacionados:

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

ii. Destaque para o inciso LXII, o qual afirma que a **comunicação da prisão deverá ser imediata**, ao juiz e à família do preso ou pessoa por ele indicada. **Cuidado:** as bancas

02854629116 - Willian de Santana Angola

costumam afirmar que essa comunicação deve ser feita em até 24h, o que está errado. 24 horas é o prazo para **encaminhar cópia do Auto de Prisão em Flagrante** ao Juiz e à Defensoria Pública (caso o preso não esteja assistido por advogado), bem como fornecer a **nota de culpa** ao preso.

iii. Destaque também para o inciso LXIV, o qual garante ao preso a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

21. Prova ilícita

Art. 5º, CF (...)

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

i. **Atenção para a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada:** uma prova ilícita contamina todas as outras que dela derivam. É o que a doutrina denomina ilicitude por derivação; pode-se dizer também que, nesse caso, haverá comunicabilidade da ilicitude das provas ilícitas a todas aquelas que dela derivarem.

Vejamos, a seguir, importantes entendimentos do STF sobre a licitude/ilicitude de provas:

1) É **ilícita** a prova obtida por meio de **interceptação telefônica sem autorização judicial.**

2) São **ilícitas** as provas obtidas por meio de **interceptação telefônica determinada a partir apenas de denúncia anônima**, sem investigação preliminar.

3) São **ilícitas** as provas obtidas mediante gravação de conversa informal do indiciado com policiais, por constituir-se tal prática em **"interrogatório sub-reptício"**, realizado sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial e sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio.[61]

4) São **ilícitas** as provas obtidas mediante **confissão durante prisão ilegal**. Ora, se a prisão foi ilegal, todas as provas obtidas a partir dela também o serão.

5) É **lícita** a prova obtida mediante **gravação telefônica feita por um dos interlocutores** sem a autorização judicial, caso haja **investida criminosa** daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. Nessa situação, tem-se a legítima defesa.

6) É **lícita** a prova obtida por **gravação de conversa telefônica** feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando **ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação.**[62]

7) É **lícita** a prova consistente em **gravação ambiental** realizada por **um dos interlocutores sem o conhecimento do outro**. [63]

02854629116 - Willian de Santana Angola

22. Uso de algemas

Súmula Vinculante nº 11 do STF:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

i. Mnemônico:

Perigo à integridade física própria ou alheia;

Resistência;

Fundado receio de fuga.

23. Sigilo Bancário

i. O sigilo bancário é composto pelos dados e informações constantes nas contas correntes e aplicações diversas em instituições financeiras, sendo proibida a divulgação indevida, de modo a preservar a intimidade do titular.

ii. Os recursos públicos não estão abrangidos pelo sigilo bancário.

iii. Conforme jurisprudência do STJ, o Fisco poderá requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras em processo administrativo tributário. No entanto, se o intuito é utilizar os dados em processo criminal, dependerá de autorização judicial.

iv. Autoridades que podem determinar a quebra de sigilo bancário:

   a. Poder Judiciário;
   b. CPIs federais e estaduais;
   c. Autoridades fiscais poderão requisitar informações às instituições financeiras;
   d. Ministério Público pode determinar a quebra de sigilo bancário de conta de titularidade de ente público.

v. Atenção:

02854629116 - Willian de Santana Angola

O Tribunal de Contas da União (TCU) e os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) **não podem determinar a quebra do sigilo bancário**.

Há que se mencionar, todavia, que o **TCU tem competência** para **requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos**. Esse foi o entendimento firmado pelo STF no âmbito do MS 33.340/DF. No caso concreto, o TCU havia requisitado ao BNDES informações relativas a operações de crédito.

Organização do Estado

Recomenda-se a leitura dos arts. 21 a 24 da CF/88 que trazem as competências dos entes federados.

24. Federação brasileira

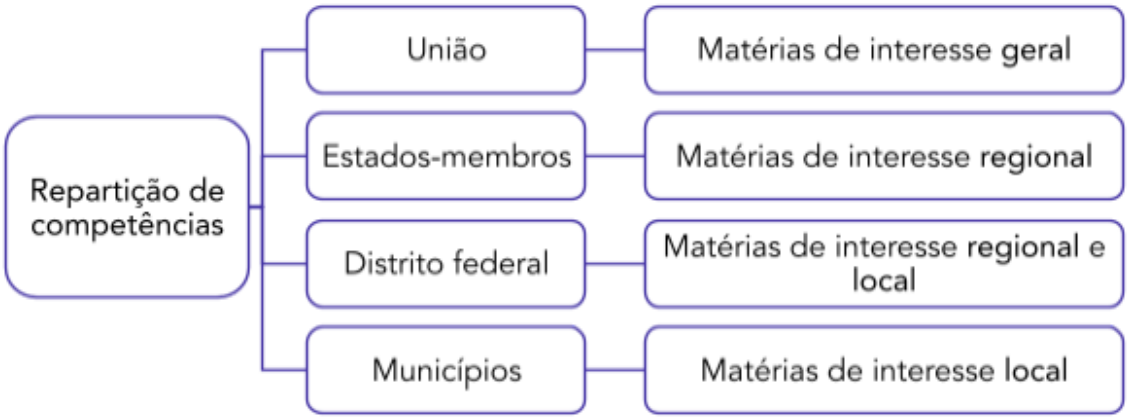
i. União, Estados, Distrito Federal e Municípios - todos **autônomos**, com capacidade de auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno.

ii. STF julga conflitos entre União e Estados, ou entre Estados, mas não os que envolvam Municípios.

iii. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões:

- **Lei complementar estadual**.
- **Municípios limítrofes**.
- Integrar organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.
- Divisão de responsabilidades entre Estados e Municípios - criação de órgão colegiado.
- **Participação compulsória dos Municípios**, sem necessidade de aprovação das Câmaras.

25. Repartição de competências entre os entes federativos



i. **Competências exclusivas da União** – são de natureza administrativa, relacionadas à prestação de serviços públicos e **indelegáveis**.

- Súmula Vinculante nº 39 do STF: *"Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar*

do Distrito Federal". Defensoria Pública do DF passou a ser organizada e mantida pelo próprio DF.

ii. **Competências privativas da União** – têm natureza legislativa e, por lei complementar, podem ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal.

- Súmula Vinculante nº 46, "a **definição dos crimes de responsabilidade** e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da **competência legislativa privativa da União.**
- Para Alexandre de Moraes, a delegação de assuntos da competência legislativa privativa da União aos Estados depende do cumprimento de três requisitos:

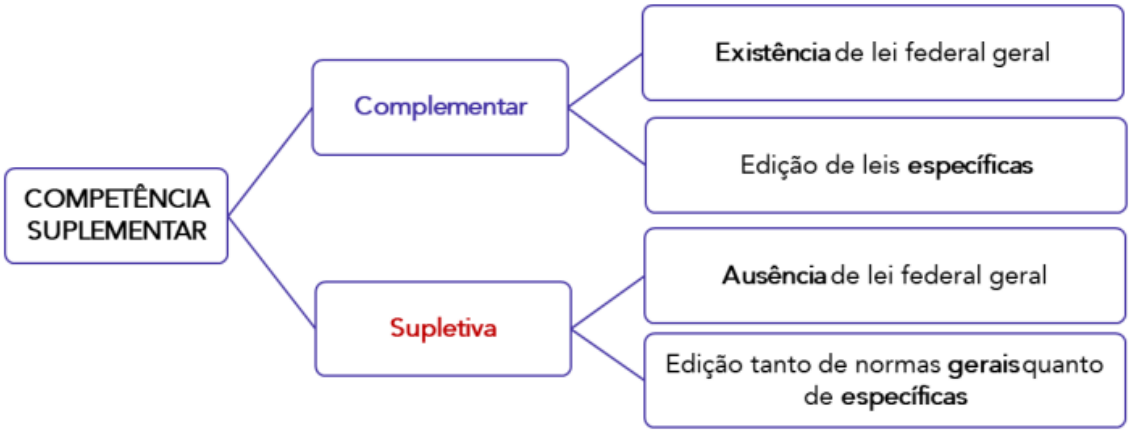
> a) Requisito formal: a delegação deve ser objeto de lei complementar devidamente aprovada pelo Congresso Nacional;
>
> b) Requisito material: só poderá haver delegação de um ponto específico da matéria de um dos incisos do art. 22 da CF/88, pois a delegação não se reveste de generalidade.
>
> c) Requisito implícito: a proibição, constante do art. 19 da Carta Magna, de que os entes federativos criem preferências entre si, implica que a lei complementar editada pela União deverá delegar a matéria igualmente a todos os Estados, sob pena de ferir o pacto federativo.

iii. **Competência comum** – possuem natureza administrativa e todos os entes atuam de forma paralela, sem subordinação entre eles.

iv. **Competência legislativa concorrente** da União, Estados e Distrito Federal - na falta de lei da União sobre normas gerais, os Estados exercerão competência plena. A **superveniência de lei federal suspenderá a eficácia da lei estadual** (não se fala em revogação) apenas **no que for contrária** àquela.

v. **Competência dos Estados –** competência **remanescente**. Previstas na CF/88: explorar os serviços de gás canalizado; instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; e organizar a própria justiça.

- É inconstitucional lei estadual que obriga empresas de telefonia móvel a instalarem equipamentos de bloqueio do serviço de celular em presídio (STF - ADI 5356).



vi. **Competência dos Municípios –** legislam sobre assuntos de interesse local e suplementam a legislação federal e estadual no que couber, além de, administrativamente, atuarem em matérias de interesse local.

- Municípios podem determinar o horário de funcionamento do comércio local, mas não de agências bancárias.
- Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, mas pode haver uma lei municipal que determina um distanciamento mínimo entre postos de gasolina por motivos de segurança.
- A União atribuiu aos **Municípios** a competência para **regulamentar e fiscalizar o transporte privado de passageiros por aplicativos móveis.** Estes não podem proibir o transporte privado por aplicativo por ferir a livre iniciativa e livre concorrência.

26. Alterações na estrutura da federação

i.Formação dos Estados:

- Fusão, incorporação, subdivisão ou cisão, desmembramento-anexação e desmembramento-formação.
- **Plebiscito** com a população dos Estados afetados (não apenas com população da região afetada).
- **Oitiva das Assembleias Legislativas** (caráter opinativo).
- **Lei complementar federal**.

ii. **Formação dos Municípios:**

02854629116 - Willian de Santana Angola

- Lei complementar federal fixando período para criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios (ainda não editada, então, hoje, Municípios não podem ser criados).
- Lei ordinária federal determinado os requisitos genéricos.
- Divulgação de **estudos de viabilidade municipal**.
- Consulta, por **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos.
- **Lei ordinária estadual**.

Administração Pública

27. Organização da Administração Pública

i. Administração Direta - conjunto de **órgãos públicos** que integram os entes políticos e que exercem as tarefas administrativas do Estado de forma **centralizada**.

ii. Administração Indireta - Estado atua de forma **descentralizada**, por meio de **entidades com personalidade jurídica própria**. Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

iii. Desconcentração- distribuição de competências dentro de uma **mesma pessoa jurídica**.

iv. Descentralização - criação de **entidades da Administração Indireta**, com **transferência da titularidade** de alguns serviços a elas.

28. Princípios Constitucionais

i. Princípios explícitos: **L**egalidade, **I**mpessoalidade, **M**oralidade, **P**ublicidade e **E**ficiência **LIMPE**

- **Impessoalidade:**
  - **finalidade** - atuação da Administração deve buscar a satisfação do interesse público;
  - **vedação à promoção pessoal** - *a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos*;
  - **isonomia** – ex.: exigência de concurso público para acesso a cargos públicos;
  - os **atos praticados pelo agente público** não são imputados a ele, mas ao órgão ou entidade em nome do qual ele age.
- **Eficiência:**
  - Avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade;
  - Avaliação periódica de desempenho;
  - Contratos de gestão;
  - Escolas de governo para formação e aperfeiçoamento de servidores públicos.

ii. Princípios Implícitos: **controle judicial dos atos administrativos**, autotutela, presunção da segurança jurídica, **motivação**, **razoabilidade e proporcionalidade**, continuidade do serviço público.

➢ Autotutela - súmula n° 473 STF: *A Administração pode* ***anular seus próprios atos****, quando eivados de vícios que os tornam* ***ilegais****, porque deles não se originam direitos; ou* ***revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade****, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."*

29. Agentes públicos

Concurso Público	▪ *Cargos, empregos e funções -* ***brasileiros e estrangeiros****, na forma da lei.* ▪ *Concurso para cargos e empregos da* ***administração direta e indireta****.* ▪ *SV 44 (STF): "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público."* ▪ *Validade de* ***2 anos*** *prorrogável uma vez por igual período.* ▪ *Aprovação dentro no n° vagas garante direito à nomeação.*
Cargos em comissão vs funções de confiança	▪ Cargo em comissão: **livre nomeação e exoneração**, lei estabelecerá percentual a ser ocupado por servidores de carreira. ▪ Funções de confiança: exclusivamente **servidores de cargos efetivo**. ▪ Atribuições **direção, chefia e assessoramento**.
Teto remuneratório	▪ Teto geral - **subsídio dos Ministros do STF** ▪ Municípios - subsídio do Prefeito ▪ Executivo Estadual - subsídio do Governador ▪ Legislativo Estadual - subsídio dos deputados estaduais e distritais ▪ Judiciário Estadual - subsídios dos desembargadores do TJ. ▪ Estados e DF podem adotar teto único - subsídios dos desembargadores do TJ (90,25% subsídio dos Ministros do STF).
Acumulação de cargos, empregos e funções	▪ Em regra, **vedado**. Salvo: ▪ 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos a área da saúde. ▪ O teto remuneratório aplicar-se-á a cada cargo isoladamente.
Mandato eletivo por servidor público	▪ Cargo Executivo ou Legislativo Federal, Estadual ou Distrital - afastamento do cargo e remuneração do cargo eletivo. ▪ Prefeito - afastamento de cargo e pode optar pela remuneração. ▪ Vereador - se houver compatibilidade de horários, são cumulativos, do contrário, afasta-se do cargo e pode escolhe remuneração.
Estabilidade	▪ Aprovação em concurso, nomeação, 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. ▪ Poderá perder o cargo: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo, procedimento de avaliação de desempenho e excesso de despesa com pessoal. ▪ **Reintegração** - servidor estável é demitido e retorna ao cargo por decisão judicial. ▪ **Recondução-** retorno de servidor estável ao cargo de origem por reintegração de servidor que anteriormente ocupava o cargo, **sem indenização**.

02854629116 - Willian de Santana Angola

	▪ Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
RPPS	▪ Servidores públicos efetivos. ▪ **Contribuem: ativos, aposentados e pensionistas**. ▪ Idade mínima (União): **mulheres - 62 anos, homens - 65 anos**. ▪ Previdência complementar - adesão facultativa (cada ente deve instituir) ▪ Critérios diferenciados: servidores com deficiência, expostos a agentes nocivos à saúde, agentes penitenciários e socioeducativos, policiais. ▪ Professores - idade reduzida em 5 anos.
RGPS	▪ **Cargos em comissão**, empregos públicos, funções temporárias e ocupantes de **mandatos eletivos.**

30. Responsabilidade Civil do Estado

i. **Responsabilidade Civil do Estado é objetiva** - obrigação e **indenizar os danos** causados por seus agentes, independente de terem agido com dolo ou culpa.

ii. Afasta ou atenua obrigação: culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito ou força maior, fato exclusivo de terceiros.

iii. Abrange:

- **Pessoas jurídicas de direito público**.
- Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - **empresas públicas e sociedades de economia mista** (se prestadoras de serviço público), **concessionárias e permissionárias.**

iv. Direito de regresso: Administração Pública propõe ação contra **servidor público que tenha agido com dolo ou culpa.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Poder Legislativo

31. Estrutura do Poder Legislativo

i. União - bicameral:

- Câmara dos Deputados- **representantes do povo**, eleitos pelo sistema proporcional. Número por Estado depende da população, Territórios elegem 4 deputados federais.

> Chamo sua atenção para alguns detalhes:
>
> 1) Atualmente, o número total de Deputados Federais, definido em lei complementar, é de 513.
>
> 2) A representação por unidade da federação é proporcional à população (e não ao número de eleitores!).
>
> 3) Os Territórios Federais têm o número fixo de 4 Deputados Federais, previsto na Constituição Federal. Assim, está errado dizer que o número de Deputados Federais é proporcional à população dos Territórios.

- Senado Federal- **representantes dos Estados e do DF**, 3 por unidade da federação.

ii. Estados: unicameral - Assembleia Legislativa.

iii. Municípios: Vereadores (número varia com população do Município) - Câmara Municipal.

32. Comissões

i. Comissões parlamentares - **órgãos técnicos**, apreciam as proposições de sua especialidade e fiscaliza os atos do poder público, nos respectivos campos de atuação.~

> § 2º - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
>
> I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;
>
> II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
>
> III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
>
> IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
>
> V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
>
> VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

ii. **Procedimento legislativo abreviado** - comissão aprecia projeto de dispense apreciação do plenário.

iii. Comissões parlamentares de inquérito (CPI's) - fiscalização:

- Criadas por **requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa**.
- Indicação de **fato certo** a ser investigado e **fixação do prazo**.
- **Não julgam**, conclusões são repassadas ao Ministério Público para que adote medidas cabíveis.
- Poder determinar **quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do investigado** (CPI municipal não pode).

33. Atribuições do Poder Legislativo

i. **Atribuições do Congresso Nacional:** dependem de lei e, por isso, condicionadas a sanção do Presidente.

- A criação, transformação e extinção de cargos públicos depende de lei, mas a extinção de cargos públicos vagos pode ser feita por decreto autônomo.

ii. **Competência exclusiva do Congresso Nacional:** dispensam a sanção do Presidente, manifestando-se pela edição de decreto legislativo.

iii. **Competência privativa da Câmara dos Deputados:** independem da sanção do Presidente, são disciplinadas mediante resolução.

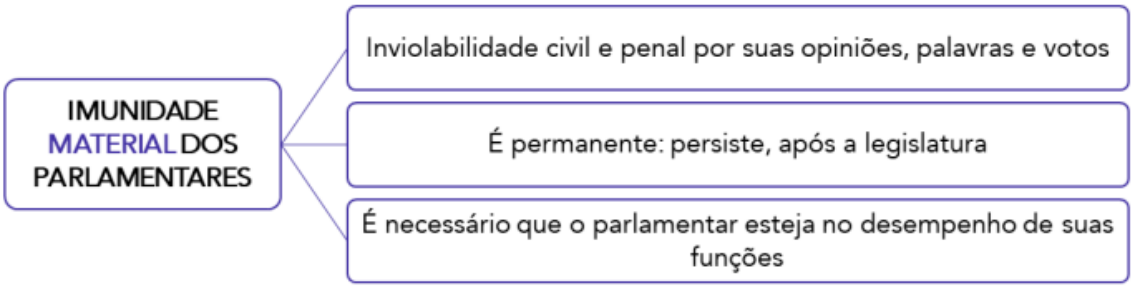
- Autoriza, por 2/3 dos membros, a instauração de processo contra Presidente e seu Vice.

iv. **Atribuições do Senado Federal:** independem da sanção do Presidente, são disciplinadas mediante resolução.

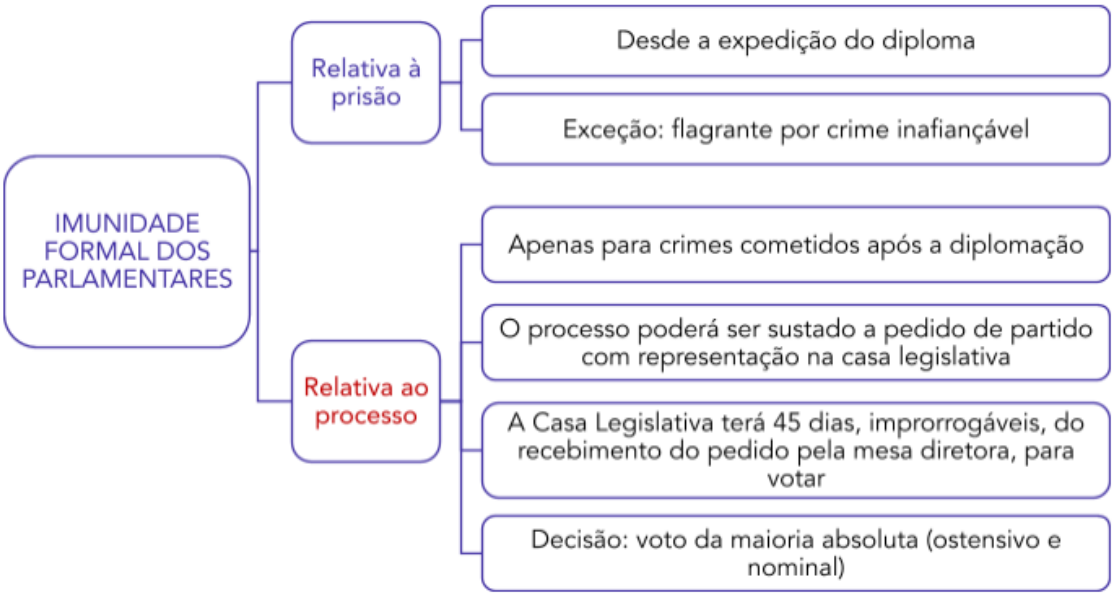
- Julga o Presidente e o Vice-Presidente nos casos de crime de responsabilidade.
- Autoriza as operações externadas de natureza financeira de todos os entes federados.

34. Estatuto dos Congressistas

i. Imunidade Material: **Deputados (Federais, Estaduais e Distritais) e Senadores são invioláveis**, civil e penalmente, por suas **opiniões, palavras e votos**, conexos com o mandato. Persiste após a legislatura.



ii. Imunidade Formal: garante aos parlamentares a **impossibilidade de ser ou permanecer preso**, exceto crime inafiançável, e possibilidade de **sustação do andamento da ação penal**.



iii. Prerrogativa de foro: deputados e senadores são processados e julgados pelo STF.

iv. Imunidade dos Vereadores: **invioláveis por suas opiniões, palavras e votos** no exercício do mandato, mas apenas na **circunscrição do Município**.

- **Despenca na Área Legislativa:**



(ALE-TO - 2024)

De acordo com a Constituição de 1988, compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Comentários: A assertiva trata da competência exclusiva do Congresso Nacional, cabendo apenas a ele a resolução de forma definitiva dos tratados, acordos ou atos internacionais, que venham a causar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, conforme art. 49, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Correto.

Fiscalização COFOP

35. Controles interno e externo

i. Controle interno: realizado no âmbito de cada Poder. Funções:

- **Avaliar cumprimento das metas previstas no PPA**, execução dos programas de governo e dos orçamentos.
- **Comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão** orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades, e **avaliar aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado**.
- **Controlar as operações de crédito, avais e garantias**, bem como dos direitos e haveres.
- **Apoiar o controle externo**.

36. Tribunais de Contas

i. **Tribunais de Contas** - órgãos independentes. CF/88 proíbe que sejam criados órgãos de contas municipais, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e o do Rio de Janeiro subsistem por terem sido criados antes de 1988. Podem ser criados órgãos estaduais para o controle externo dos municípios do Estado.

Algumas atribuições de TCU (aplicam-se, de forma simétrica, aos TCEs e aos TCMs)
▪ Emitir **parecer prévio sobre as contas** anuais prestadas pelo **Presidente da República**.
▪ **Julgas as contas** dos administradores e demais **responsáveis por recursos públicos**.
▪ **Apreciar atos de admissão de pessoal** pela administração direta e indireta, salvo nomeações para cargos em comissão, bem como concessões de **aposentadorias, reformas e pensões**.
▪ Realizar **inspeções e auditorias** de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos **Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário**.
▪ **Aplicar aos responsáveis**, em caso de **ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas**, as **sanções** previstas em lei, como multa proporcional ao dano causado ao erário.
▪ Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
▪ O **TC não susta a execução de contratos**. Em caso de irregularidades, a sustação **caberá ao Congresso Nacional, que solicitará ao Executivo a anulação desses atos**. Caso essas medidas não sejam adotadas no prazo de noventa dias, o TC decidirá.
▪ As decisões do TC de que resulte **imputação de débito** ou multa terão eficácia de **título executivo**.
▪ O TCU pode **requisitar informações** sobre **operações de crédito originárias de recursos públicos.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

Processo Legislativo

37. Emendas Constitucionais

i. Emenda Constitucional - processo de **reforma da Constituição**. Processo é discutido e votado em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos membros de cada uma delas.

ii. Legitimados a apresentar propostas:

- Pelo menos **1/3** dos membros da **Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**.
- **Presidente da República**.
- **Mais da metade** das Assembleis Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros.

iii. **Promulgadas pelas Mesas da Câmara e do Senado** (independem de sanção do Presidente).

iv. Limitações circunstanciais: ECs não podem ser promulgadas na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal (não impede que sejam discutidas e votadas).

v. **Irrepetibilidade absoluta**: matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa

vi. Será inconstitucional qualquer emenda à Constituição que transfira a competência de reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional (representante do povo) a outro órgão do Estado.

38. Medidas Provisórias

i. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com **força de lei**, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Em casos excepcionais, é possível o **controle jurisdicional dos requisitos de urgência e relevância**.

ii. **Vedada** a edição de medida provisória sobre:

- Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral.
- Direito penal, processual penal e processual civil.
- Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantias de seus membros.

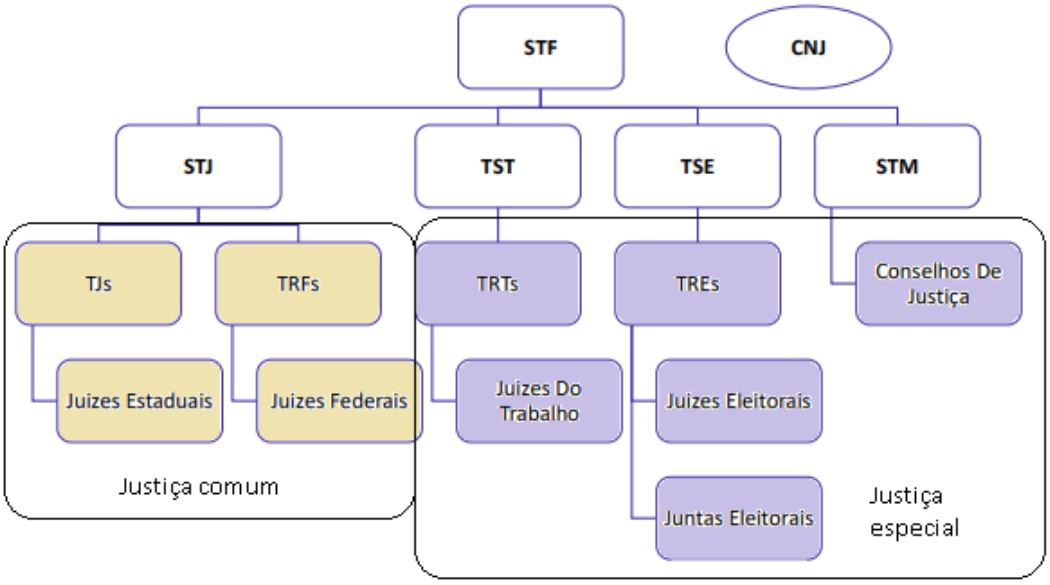
- Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares.
- Que vise a detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou outro ativo financeiro.
- Matéria reservada à lei complementar.
- Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

39. Fases do Processo Legislativo

Iniciativa	•Apresentação do projeto de lei por: qualquer comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, Procurador Geral da República ou pelos cidadãos.
Discussão	•No âmbito federal o projeto tramita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal •O projeto começa a tramitar na casa iniciadora e a casa revisora aprecia depois.
Voto	•Salvo disposição contrária, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões são **tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros**. •**Se rejeitado,** o **projeto só será reapresentado** na mesma sessão se **proposto por maioria absoluta**.
Sanção/Veto	•Sanção tácita - PR não se manifesta no praso de 15 dias úteis. •**Veto: PR discorda do projeto**. Deve ser motivado e **expresso. Irretratável.** Apreciado em sessão conjunta do Congresso, podendo sser **derrubado por maioria absoluta dos deputados e senadores.**
Promulgação	•Atesta a existência a lei. •Prazo de **48h após sanção tácita ou rejeição do veto**. •Quando a sanção é expressa, a sanção ocorrerá simultaneamente a ela.
Publicação	•**Condição de eficácia da lei**: a partir do momento em que a lei é publicada, ela passa a estar apta a produzir todos os seus efeitos.

Poder Judiciário

40. Estrutura do Poder Judiciário



41. Garantias e vedações dos magistrados

Garantias dos Magistrados	
Vitaliciedade	▪ Só perde o cargo após sentença judicial **transitada em julgado**. ▪ Não perde o cargo por deliberação administrativa. ▪ No **1° grau**: com **2 anos** de efetivo exercício. ▪ **Nas nomeações para os Tribunais: na data da posse.** Também possuem vitaliciedade (funções essenciais à Justiça): ▪ Membros do Ministério Público. ▪ Membros dos Tribunais de Contas. Defensores Públicos não possuem vitaliciedade, mas possui inamovibilidade. Procuradores do Estado – não são vitalícios, estáveis aos 3 anos de exercício.
Inamovibilidade	▪ Em regra, **não pode ser removido de ofício**. ▪ É possível a remoção de ofício por **motivo de interesse público** – voto **de maioria absoluta** do Tribunal ou do CNJ.

	▪ Não há prazo para aquisição dessa garantia.
Irredutibilidade do subsídio	▪ Proteção ao **valor nominal do subsídio**. ▪ Não há proteção contra os efeitos inflacionários.

Vedações aos Magistrados
▪ *Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, **salvo uma de magistério**.*
▪ ***Receber**, a qualquer título ou pretexto, **custas ou participação em processo**.*
▪ *Dedicar-se à atividade político-partidária.*
▪ ***Receber**, a qualquer título ou pretexto, **auxílios ou contribuições** de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei*
▪ ***Exercer a advocacia** no juízo ou tribunal do qual se afastou, **antes de decorridos três anos do afastamento** do cargo por aposentadoria ou exoneração.*

42. Estatuto da Magistratura

i. Ingresso na carreira: **concurso público de provas e títulos** com participação da OAB.

ii. Comprovação de **3 anos de atividade jurídica** no **ato da inscrição** no concurso.

iii. **Promoção**, alternadamente, por **antiguidade e merecimento**.

iv. **Sanções** disciplinares: **remoção de ofício e a disponibilidade**.

v. Aposentadoria e pensão: RPPS.

vi. Os **julgamentos** do Poder Judiciário deverão ser **públicos** e as **decisões fundamentadas**, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes.

vii. Os Tribunais criarão **órgão especial**, com **11 a 25 membros**, para **exercer atribuições administrativas e jurisdicionais** que lhe forem delegadas da competência do Tribunal Pleno.

viii. **Quinto constitucional:** um quinto das vagas dos **TRFs e TJs** será composto por membros do **Ministério Público e advogados** escolhidos pelo Poder Executivo, dentre indicados em listas pelos representantes das classes.

43. Quinto Constitucional

02854629116 - Willian de Santana Angola

➔ Nos Tribunais Regionais Federais (TRF's) e nos Tribunais de Justiça (TJ's), uma parte das vagas será destinada a membros oriundos do Ministério Público e da Advocacia. É exatamente isso o que prevê a regra do "quinto constitucional". Vejamos o que dispõe o art. 94, CF/88:

> **Art. 94.** Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
>
> **Parágrafo único.** Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

➔ Ainda sobre o "quinto constitucional", é relevante destacar o seguinte:

a) A EC nº 45/2004 estabeleceu que a regra do "quinto constitucional" se aplica ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e aos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT's).

b) Não observam o quinto constitucional: STF, TSE, TREs e STM.

c) Há polêmica doutrinária quanto à aplicação da regra do "quinto constitucional" ao STJ. Na composição desse Tribunal, 1/3 dos membros são representantes da Advocacia e do Ministério Público. Assim, entendemos que o mais correto seja mencionar essa regra como "terço constitucional".

44. Conselho Nacional de Justiça

➔ O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado pela EC nº 45/2004, com a finalidade de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Trata-se de instituição integrante do Poder Judiciário, cuja missão é aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, contribuindo para que a prestação jurisdicional seja realizada com maior eficiência e transparência.

➔ O CNJ é o órgão de controle interno do Poder Judiciário, possuindo atribuições de caráter exclusivamente administrativo. Por isso, não exerce função jurisdicional. Sua atuação se dirige para o controle da atuação do Poder Judiciário e dos juízes.

45. Supremo Tribunal Federal

02854629116 - Willian de Santana Angola

➔ O STF é composto de 11 (onze) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Trata-se de cargo privativo de brasileiro nato.

➔ Competências do STF:

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
PR, Vice-PR, Ministros do STF, PGR e AGU	STF	Senado
Deputados Federais e Senadores	STF	-
Membros do CNJ e CNMP	Conforme sua origem	Senado
Ministros de Estado e Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica	STF	STF (se o crime for conexo com o do Presidente, será o Senado Federal)
Ministros dos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM) e do TCU	STF	STF
Chefes de missão diplomática	STF	STF

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

b) o crime político;

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

46. Superior Tribunal de Justiça

➔ O STJ, criado pela Constituição Federal de 1988, é um órgão de convergência e superposição, com jurisdição sobre todo o território nacional. Segundo o art. 104, CF/88, é composto de, no mínimo, 33 (trinta e três) Ministros. Note que a expressão "no mínimo" abre a possibilidade para que, mediante lei, seja alterado o número de membros desse Tribunal.

➔ Os Ministros do STJ são nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros (natos ou naturalizados) com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A nomeação ocorrerá após aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal.

➔ Competências do STJ:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
Governador	STJ	Tribunal Especial
Desembargadores dos TJs, membros dos TCEs, TCMs, TRFs, TREs e TRTs	STJ	STJ
Membros do MPU que oficiem perante tribunais	STJ	STJ

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

02854629116 - Willian de Santana Angola

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Quer deixar sua opinião sobre este Bizu?

Envie suas críticas, elogios e sugestões pelo formulário a seguir:

https://forms.gle/Xy8dGV3F8asN76kW7

Vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado do nosso Bizu! Bons estudos!

Glauber Bueno Leonardo Mathias

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.